

1502375-18.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1502375-18.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502375-18.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FELIPE PEREIRA SANTOS

CONCLUSÃO

Aos 13 de abril de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu _____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Felipe Pereira Santos, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas nos artigos 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, e 331 do Código Penal, pois, no dia 30 de julho de 2021, por volta das 15:30, na Av. da Indústria, Jardim Pérola, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, ao avistar os guardas municipais Edmar Roberto Rodrigues e Denis Donizeti Cazaloti Ferreira Pio, o réu Felipe Pereira Santos dispensou algo ao chão, posteriormente constatado ser um cigarro de maconha. E, durante a abordagem, o réu Felipe Pereira Santos chamou os guardas municipais Edmar Roberto Rodrigues e Edmar Roberto Rodrigues de guardas cuzão e seus bostas.

Réu Felipe Pereira Santos citado (folhas 43); denúncia recebida na audiência de instrução; ouvidas Edmar Roberto Rodrigues e Denis Donizeti Cazaloti Ferreira Pio, além do réu Felipe Pereira Santos, em interrogatório.

Em memoriais, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa a absolvição por atipicidade do fato (porte de entorpecente) e ausência de dolo (desacato). No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos autos.
2. A materialidade delitiva está no auto de exibição e apreensão juntado a folhas 3.
3. E, a toxidade da substância apreendida no laudo pericial juntado a folhas 8/10.
3. A autoria delitiva encontra-se no conjunto probatório colhido aos autos.
4. A testemunha Denis Donizeti Cazaloti Ferreira Pio, guarda municipal, confirmou os fatos narrados na denúncia: a) acionado pelo CICOM para averiguar um homem que estaria numa praça, fazendo uso de entorpecentes; b) no local indicado, observou o réu Felipe Pereira Santos, jogar algo chão, ao perceber a presença dos milicianos; c) efetuada a abordagem, o réu Felipe Pereira Santos xingou o depoente e seu parceiro; d) no chão, encontrado um cigarro de maconha, cuja propriedade o réu Felipe Pereira Santos reconheceu.
5. O guarda municipal Edmar Roberto Rodrigues confirmou os fatos, notadamente a apreensão do entorpecente e xingamentos, especificando-os, inclusive.
6. Na fase policial, o réu Felipe Pereira Santos confessou o porte do entorpecente (folhas 5), mas nada disse sobre os xingamentos mencionados nos depoimentos dos guardas municipais Edmar Roberto Rodrigues e Denis Donizeti Cazaloti Ferreira Pio. Em juízo, reiterou a confissão do porte de entorpecente e negou as ofensas dirigidas aos milicianos.
7. É o quanto basta para respaldar a procedência da acusação por porte de entorpecentes, porquanto os milicianos Edmar Roberto Rodrigues e Denis Donizeti Cazaloti Ferreira Pio surpreenderam o réu Felipe Pereira Santos, com o entorpecente apreendido.
8. Com o devido respeito ao entendimento contrário, considero que o perigo de disseminação do vício em entorpecentes é suficiente para a tipicidade do crime, na medida em que afeta terceiros.
9. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça bandeirante já decidiu:
"APELAÇÃO CRIMINAL Porte de entorpecente (Artigo 28 da Lei Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA inviabilidade não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva no porte de entorpecentes, uma vez que a conduta praticada põe em risco não só o usuário, mas expõe a perigo toda a coletividade e a saúde pública condenação mantida" (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação nº 0028118-16.2014.8.26.0577; Comarca de São José dos Campos; Apte: Raphael Amorim Costa e Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo)
10. De igual modo, duvidável a incidência do princípio da insignificância no crime de porte de entorpecentes, dado que apreendido substância suficiente para o exame químico-toxicológico e, por consequência, disseminação do vício.
11. Em relação ao crime de desacato, muito mais provável que o réu estava transtornado pelo uso de entorpecente e álcool, do que mendacidade dos milicianos, que motivo algum tinham ou tem para incriminar o réu Felipe Pereira Santos.
12. O delito de desacato não exige dolo específico e a imputabilidade não excluiu a culpabilidade, exceto quanto decorrente de caso fortuito ou força maior, que não é o caso dos autos, onde o réu Felipe Pereira Santos usou as drogas (lícita e ilícita), voluntariamente.
13. De qualquer modo, oportuno lembrar que ausente indício, quiçá prova, do interesse dos milicianos em prejudicar a parte ré, impossível presumir sua má fé, fundada apenas em sua profissão.
14. Tratando do assunto, peço vênia, para transcrever parte do voto condutor Eminente Desembargador de Justiça João Morenghi:
Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem

prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420. "Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...) - Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)

"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)

"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 634/276).(12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação Criminal nº 1512889-43.2019.8.26.0228; Relator: Des. João Morenghi; Comarca de São Paulo)

15. Em relação ao delito de porte de entorpecentes, constato a reincidência em crime doloso contra o patrimônio (Autos nº 0003400-53.2015.8.26.0533 - folhas 19/20), mas, também, a confissão espontânea em juízo e na fase inquisitorial. Assim, suficiente a aplicação da pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

16. Em relação ao crime de desacato, na primeira fase da dosimetria, não se constata circunstância judicial, que deva ser levada em consideração. Assim, fixo a pena base em seis meses de detenção. Na segunda da dosimetria, constata-se a reincidência em crime doloso, mencionada acima. Assim, fixo e torno definitiva, por ausência de causa de aumento ou diminuição, a pena de sete meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto (reincidência), não sendo cabível a substituição por multa.

17. Por outro lado, considerado o montante da pena; reincidência não específica (furto); e ausência de violência ou grave ameaça no fato (desacato), substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação pecuniária de um salário-mínimo, dada a ausência de prova de fortuna do réu.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Felipe Pereira Santos, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06. E, por consequência, com fundamento no art. 28, inc. I, da Lei Federal n. 11.343/06, imponho ao réu Felipe Pereira Santos, já qualificado nos autos, a pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

De igual modo, condeno o réu Felipe Pereira Santos, já qualificado nos autos, como incurso no art. 331 do Código Penal. E, por consequência, imponho ao réu Felipe Pereira Santos, já qualificado nos autos, a pena de sete meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, substituída por prestação pecuniária de um salário-mínimo.

Sem verbas de sucumbência, por expressa disposição contida na Lei Estadual n. 11.608/03 (§ 9º, do art. 3º).
Oportunamente, lance-se o nome do réu Felipe Pereira Santos, no rol dos culpados.
P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 13 de abril de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA